

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת יסמין פרידמן

פ/25/3719

הצעת חוק קידום תעשיות עתירות ידע בצפון ובדרום, התשפ"ג–2023

פרק א': מטרה

- מטרת החוק 1. מטרת חוק זה היא לעודד, לקדם ולפתח את מחוזות הצפון והדרום על ידי מתן עדיפות לעובדים בתאגידים עתירי ידע הממוקמים ופועלים במחוזות אלה לשם –
- (1) עידוד פריסת התושבים במדינת ישראל והגדלת מספר התושבים באזורי הצפון והדרום;
- (2) פיתוח התעסוקה ויצירת מקומות עבודה חדשים בשכר גבוה לטווח ארוך;
- (3) צמצום פערים בין אזורי הצפון והדרום לבין אזור המרכז;
- (4) שיפור איכות החיים באזורי הצפון והדרום;
- (5) העלאת שיעור הצמיחה וקידום המחקר במדינת ישראל.
- אמצעי הגשמה 2. לשם הגשמתה של מטרת החוק כאמור בסעיף 1 יוענקו המענקים, הפטורים, ההנחות, ההקלות וההלוואות האמורים בו (להלן – ההטבות), הכל לפי המפורט בחוק זה.

פרק ב': הגדרות

- הגדרות 3. בחוק זה –
- "חוק לעידוד השקעות הון" – חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959¹;
- "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968²;

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 234.

² ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

"אזור פיתוח א" – תחום אזור פיתוח א' כמפורט בתוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות הון ;

"בן זוג" – נשוי לרבות הידוע בציבור כבן זוג ;

"בעלות בנכס מקרקעין" – בעלות, חכירה לדורות, שכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972³, או זכות לפי חוזה לבעלות, חכירה לדורות או זכות של בר רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או לנחלה ביישוב כפרי על פי חוזה ;

"בקשה לקבלת סיוע" – בקשה המוגשת בהתאם להוראות סעיף 10 ;

"העתקת תאגיד עתיר ידע" – העברת פעילות של תאגיד עתיר ידע, כולה או חלקה, ממחוזות תל אביב, מרכז וחיפה, למחוז הצפון והדרום כסימונם במפת אזורי עדיפות לאומית בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1060 מיום 13.12.2009 (בחוק זה – החלטת הממשלה) ;

"העתקת מקום מגורים" – העברת מקום מגורים ממחוזות שאינם מחוז הצפון או הדרום אל מחוז הצפון או הדרום כסימונם במפת אזורי עדיפות לאומית בהתאם להחלטת הממשלה ;

"חברה בת" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך ;

"חברה קשורה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך ;

"מחוז הדרום" – נפת באר שבע ונפת אשקלון כסימונם במפת אזורי עדיפות לאומית בהתאם להחלטת הממשלה ;

"מחוז הצפון" – נפת גולן, נפת צפת, נפת כינרת, נפת עכו ונפת יזרעאל כסימונם במפת אזורי עדיפות לאומית בהתאם להחלטת הממשלה ;

"משרה מלאה" – משרה שהמועסק בה עובד 180 שעות חודשיות, ואם קיים הסכם קיבוצי, הסכם אישי או הסכם אחר בחברה, שבו הוגדרה משרה מלאה – בהתאם להגדרה כאמור בהסכם, אך לא פחות מ-150 שעות חודשיות ;

"מרכז ההשקעות" – כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות הון ;

"עובד" – תושב ישראל המועסק ישירות על ידי תאגיד עתיר ידע במשרה מלאה ;

³ ס"ח התשל"ב, עמ' 176.

"עובד חדש" – עובד אשר החל את עבודתו בתאגיד עתיר ידע לאחר הגשת הבקשה לסיוע, ולא הועסק על ידי התאגיד, חברה בת או חברה הקשורה לתאגיד, בתקופה של שישה חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, למעט עובדים שהועסקו על ידי התאגיד, חברה בת או חברה קשורה לתאגיד, מחוץ למחוז הצפון או מחוז הדרום ומקום עבודתם הועתק למחוז הצפון או למחוז הדרום לפי חוק זה;

"עלות שכר" – כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר;

"תאגיד עתיר ידע" – עמותה, אגודה שיתופית, חברה או כל גוף משפטי אחר הכשר לחיובים, לזכויות ולפעולות משפטיות, אשר עיקר עיסוקו במחקר ופיתוח או ייצור של מוצרים או תהליכים חדשניים ועתירי ידע, כמפורט בתוספת הראשונה, ואשר התאגד בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.

"השר" – שר הכלכלה.

פרק ג': הטבות לעובדים

4. השתתפות בשכר דירה לעובד
- עובד שאין בבעלותו נכס מקרקעין במחוז הצפון או הדרום במועד כניסת החוק לתוקף, אשר מעתיק את מקום מגוריו במסגרת עבודתו בתאגיד עתיר ידע (להלן – התאגיד), יהיה זכאי למענק השתתפות בשכר דירה בכל חודש, לתקופה של שנתיים החל מיום העתקת מקום המגורים של העובד במסגרת עבודתו בתאגיד.
5. קביעת סכומי ההשתתפות בשכר דירה
- השר יקבע כללים לעניין מתן מענק ההשתתפות בשכר דירה כאמור בסעיף 4, לרבות לעניין סכומי המענק ביישובים השונים ומשך קבלת המענק.
6. סיוע ברכישת דירה
- (א) עובד שאין בבעלותו נכס מקרקעין במחוז הצפון או הדרום במועד כניסת החוק לתוקף אשר ירכוש נכס מקרקעין לצורך מגוריו במחוז הצפון או הדרום יהיה זכאי להלוואה בנקאית בערבות המדינה למימון 50% מסכום רכישת הנכס כאמור, ובלבד שהעובד יתחייב להתגורר בנכס שרכש לתקופה של עשר שנים לפחות; התגורר העובד 10 שנים כאמור, בתום התקופה האמורה יהפכו 20% מסכום ההלוואה למענק.
- (ב) עובד אשר קיבל סיוע ברכישת נכס במקרקעין כאמור בסעיף קטן (א) לא יוכל למכור את הדירה שרכש באמצעות הסיוע למשך עשר שנים לפחות.

(ג) עובד אשר ימכור את הנכס שרכש, בניגוד להוראות סעיף קטן (א) או לא יעמוד בהתחייבותו כאמור בחוק זה יידרש להשיב את מלוא המענק שניתן לו בתוספת ריבית והצמדה, כמשמעותן בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961⁴ (להלן – חוק פסיקת ריבית והצמדה).

- נקודות זיכוי 7. בחישוב הכנסתו של עובד שהעתיק את מקום מגוריו למחוז הצפון או הדרום, יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי לכל שנה החל ממועד העתקת מקום מגוריו למחוז הצפון או הדרום ועד לתום חמש שנים ממועד העתקת מקום מגוריו.
- מענק לבוגרי תואר 8. בוגרי תואר אקדמי ממוסד הממוקם במחוז הצפון או הדרום ושהוכר כמוסד להשכלה גבוהה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958⁵, אשר יעבדו במחוז הצפון או במחוז הדרום במשך שלוש שנים לפחות ממועד זכאותם לתואר האקדמי יהיו זכאים למענק חד פעמי בגובה שכר שנתי לאחר שנת עבודה אחת.
- הנחה בארנונה 9. עובד אשר העתיק את מקום מגוריו למחוז הצפון או הדרום, זכאי להנחה בשיעור של 20% מסכום הארנונה המוטל עליו; ההנחה האמורה תינתן החל ממועד העתקת מגוריו למחוז הצפון או הדרום ועד תום שלוש שנים מהמועד האמור.

פרק ד': סיוע בשכר עובדים

סימן א': בקשה לקבלת סיוע ותנאי סף למתן סיוע

- בקשה לקבלת סיוע 10. (א) תאגיד המבקש סיוע בשכר עובדים יגיש את בקשתו לסיוע לוועדה לעידוד תאגידים עתירי ידע במשרד הכלכלה (בחוק זה – הוועדה); הבקשה תהיה ערוכה כאמור בתוספת השנייה ויצורפו לה המסמכים האמורים בסעיף קטן (ב).
- (ב) תאגיד יצרף לבקשה את המסמכים המפורטים להלן:
- (1) תכנית עסקית מפורטת להקמת התאגיד, העתקתו או הרחבתו, והפעלתו למשך ארבע שנים לפחות מיום גיוס מספר העובדים המינימלי אשר לו התחייב התאגיד; התכנית תכלול לכל הפחות פרטים אלה:
- (א) פרטים על המיזם המוצע ועל היתכנותו;
- (ב) פרטים על התאגיד, בעלי המניות בו, ניסיונו ואיתנותו הפיננסית;

⁴ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.
⁵ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

(ג) התחייבותו לעמידה ביעדים להקמת התאגיד והפעלתו בהתאם לכללים שייקבעו על ידי הוועדה;

(ד) מספר העובדים המזערי שצפוי שיועסקו במשרה מלאה;

(ה) תחזית עלות השכר הכוללת; עלות השכר החודשי המזערית לא תפחת מהשכר המזערי בהתאם לאמור בפרק ד'.

(2) תעודת התאגדות של התאגיד;

(3) אישור על ניהול ספרים, רישום התאגיד במס ערך מוסף ובמס הכנסה וכן כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;

(4) דוחות כספיים מבוקרים ומאושרים לשנה קלנדרית שלפני הגשת הבקשה עבור התאגיד, ואם אין לתאגיד דוחות מבוקרים לשנה זו יגיש דוחות סקורים בצירוף אישור רואה חשבון על היעדר דוחות מבוקרים.

11. תנאי סף לבחינת (א) סיוע בשכר עובדים יינתן לתאגיד במקרים אלה: מתן סיוע

(1) בהקמת התאגיד – על התאגיד להעסיק לפחות 15 עובדים חדשים;

(2) בהעתקת התאגיד – על התאגיד להעסיק בתאגיד המועתק לפחות 15 עובדים, ויכול שיהיו עובדים המועסקים על ידי התאגיד לפני ההעתקה;

(3) בהרחבת התאגיד – על התאגיד להעסיק לפחות 15 עובדים חדשים נוספים על אלו המועסקים כבר בתאגיד.

(ב) לצורך חישוב מספר העובדים המועסקים בתאגיד טרם הגשת הבקשה לסיוע יימנה המספר הממוצע של העובדים בתאגיד בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה לקבלת הסיוע; עובדים שהועסקו בתאגיד ואינם עונים להגדרה "עובד" לא יובאו בחשבון לעניין הבקשה.

(ג) מקום המגורים של לפחות 60% מהעובדים החדשים יהיה במחוז הצפון או הדרום.

12. חוות דעת לעניין (א) בקשה העונה על התנאים כאמור בסעיף 11, תועבר למרכז ההשקעות היתכנות כלכלית לצורך עריכת חוות דעת לעניין ההיתכנות הכלכלית של התכנית העסקית שהוגשה כאמור בסעיף 10, וכן לעניין יכולת התאגיד לעמוד בתכנית.

⁶ ס"ח התשל"ו, עמ' 280.

(ב) מרכז ההשקעות יעביר את חוות הדעת המנומקת לעיון הוועדה בתוך 30 ימים מהמועד שבו נשלחה למרכז ההשקעות בקשה מאת הוועדה לקבלת חוות דעת, בצירוף המלצתו בנוגע לבקשה.

(ג) לא יהיה בהמלצה המובאת בחוות הדעת כדי לחייב את חברי הוועדה והם יהיו עצמאיים בביצוע תפקידם ובהפעלת סמכויותיהם.

שכר העובדים 13. עלות השכר החודשי המזערית לעובד בתאגיד מיום תחילת עבודתו ועד לתום התקופה שבה התחייב התאגיד להעסיקו תהיה פי 1.5 מהשכר הממוצע במשק כעדכונו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום הגשת הבקשה לקבלת סיוע, לפי העלות המדווחת בטופס 106.

סימן ב': הוועדה לעידוד תאגידים עתירי ידע

הוועדה לעידוד תאגידים עתירי ידע 14. השר ימנה ועדה לעידוד תאגידים עתירי ידע בת חמישה חברים, אשר תבחן את הבקשות לסיוע של התאגידים לפי החוק, שחבריה יהיו:

(1) מנהל מרכז ההשקעות או המדען הראשי והוא יהיה היושב ראש;

(2) נציג המנהל הכללי של משרד הכלכלה;

(3) נציג החשב הכללי במשרד האוצר;

(4) נציג ציבור, בעל ניסיון של שמונה שנים לפחות בניהול תאגיד עתיר ידע שבו מועסקים 100 עובדים לפחות, הממוקם במחוז הצפון חמש שנים לפחות טרם מועד מינויו כחבר ועדה, ובלבד שהנציג פרש מניהול תאגיד עתיר ידע בתקופה של שנתיים לפחות טרם מינויו כחבר ועדה;

(5) נציג ציבור, בעל ניסיון של שמונה שנים לפחות בניהול תאגיד עתיר ידע שבו מועסקים 100 עובדים לפחות, הממוקם במחוז הדרום חמש שנים לפחות טרם מועד מינויו כחבר ועדה, ובלבד שהנציג פרש מניהול תאגיד עתיר ידע בתקופה של שנתיים לפחות טרם מינויו כחבר ועדה.

סייגים למינוי חבר ועדה 15. לא ימונה לחבר ועדה מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר ועדה או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי וחלוט בעניינו.

תפקידי הוועדה 16. תפקידי הוועדה הם:

(1) לבחון ולקבוע אילו בקשות של תאגידים עומדות בתנאי הסף, ואם בקשה אינה עומדת בתנאי הסף כאמור, להודיע על כך לתאגיד תוך פירוט הנימוקים שעמדו בבסיס ההחלטה;

(2) להעביר את הבקשות העונות על תנאי הסף למרכז ההשקעות לצורך הכנת חוות דעת בנוגע להיתכנות הכלכלית של הבקשה;

- (3) לקבל את חוות הדעת בנוגע להיתכנות כלכלית ולדון בה ;
- (4) לדון בבקשה של תאגיד לקבלת סיוע בשכר עובדים ולקבוע אם לאשרה, לסרב לאשרה או לאשרה בתנאים ;
- (5) לבקש מהתאגיד כל מידע או הבהרה הנחוצים לשם מילוי תפקיד הוועדה ;
- (6) להודיע לתאגיד על החלטתה בבקשה שהוגשה לפי חוק זה לרבות החלטה לאשר את הבקשה, לדחותה או לאשרה בתנאים ;
- (7) להחליט על הפסקת הסיוע כמפורט בסעיף 25.
17. החלטות הוועדה (א) הוועדה תמסור לתאגיד בכתב את החלטתה בבקשה ; החליטה הוועדה על מתן הסיוע – תציין את היקף הסיוע ותנאיו אם ישנם ; החליטה הוועדה לסרב לבקשה – תפרט את נימוקיה ; החליטה הוועדה לאשר בתנאים – תפרט את התנאים.
- (ב) החלטת הוועדה תימסר לתאגיד בכתב בתוך 30 ימים לכל היותר ממועד הגשת הבקשה לסיוע.
18. ישיבות הוועדה (א) ישיבות הוועדה יתקיימו אחת לחודש לפחות.
- (ב) המניין החוקי לישיבות הוועדה הוא רוב חבריה המכהנים.
- (ג) יושב ראש הוועדה יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדי הישיבות ואת סדר היום, בכפוף להוראות פרק זה.
19. סדרי עבודת הוועדה (א) החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות של חבריה הנוכחים ; היו הקולות שקולים – יכריע קולו של יושב ראש הוועדה ; ובלבד שהחלטות בנוגע לאישור, סירוב או אישור בתנאים לבקשות של תאגידים כאמור בסעיף 16(ד) ו-ז) יתקבלו ברוב של חברי הוועדה המכהנים.
- (ב) הוועדה תערוך פרוטוקולים של דיוניה ; פרוטוקול הישיבה ייחתם על ידי יושב ראש הוועדה ; או ממלא מקומו.
- (ג) הוועדה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ואת נוהל דיוניה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
20. תוקף פעילות קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר ועדה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה כדין ארבעה חברים לפחות, ובהם היושב ראש.
21. עצמאות הוועדה בביצוע תפקידיה ובהפעלת סמכויותיה תפעל הוועדה באופן עצמאי והיא תונחה על ידי שיקולים מקצועיים בלבד.

- הימנעות מניגוד עניינים 22. חבר הוועדה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או בין תפקיד אחר שלו; חבר הוועדה לא יטפל במסגרת תפקידו בוועדה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה; לעניין זה, "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר הוועדה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש להם חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה.
- חובת נאמנות 23. חבר הוועדה ינהג במילוי תפקידו בהגינות, בנאמנות וללא משוא פנים.
- היקף הסיוע שיינתן 24. (א) סכום הסיוע שיינתן לתאגיד שהוועדה אישרה את בקשתו במלואה בעד כל עובד יהיה ארבעים אחוזים מתוך עלות השכר החודשית של העובד, ובלבד שלא תובא בחשבון עלות שכר העולה על 30,000 שקלים חדשים בחודש.
- (ב) היה תאגיד ממוקם באזור פיתוח א', יהיה שיעור הסיוע שיינתן לתאגיד כאמור בסעיף קטן (א), שישים אחוז מתוך עלות השכר החודשית של העובד, ובלבד שלא תובא בחשבון עלות שכר העולה על 30,000 שקלים חדשים בחודש.
- הפסקת הסיוע 25. (א) נוכחה הוועדה כי תנאי למתן הסיוע חדל מלהתקיים או שהסיוע לא היה צריך שיינתן מלכתחילה, רשאית להורות על הפסקתו, כולו או חלקו של הסיוע ולהורות לתאגיד להשיב למשרד הכלכלה את החלק ששולם בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום תשלומם ועד יום החזרתם בפועל.
- (ב) נוכחה הוועדה כי התקיים אחד מאלה, רשאית היא להורות על הפסקתו, כולו או חלקו, של הסיוע ולהורות לתאגיד להחזיר למשרד הכלכלה את החלק ששולם בתוספת ריבית והצמדה, כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום תשלומם ועד יום החזרתם בפועל:
- (1) התאגיד לא קיים הוראה או תנאי שנקבעו בהחלטה של הוועדה על מתן הסיוע לתאגיד;
 - (2) התאגיד העתיק את הפעילות שבעדה קיבל את הסיוע מחוץ לגבולות מחוז הדרום או הצפון;
 - (3) התאגיד הורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל;
 - (4) התאגיד לא שיתף פעולה עם הביקורת של הוועדה;
 - (5) התאגיד נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק;

(6) הסיוע אושר על בסיס נתונים כוזבים בעת הגשת הבקשה לסיוע או לאחריה ;

(7) נודעו לוועדה פרטים חדשים שיש בהם כדי לשלול מהתאגיד סיוע ממשלתי לפי דין.

(ג) לא תורה הוועדה על הפסקת הסיוע, כולו או חלקו, ולא תורה לתאגיד להחזיר את החלק ששולם, כאמור בסעיף זה, אלא לאחר שנתנה לתאגיד הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה.

פרסום מתן הסיוע 26. תאגיד המבקש סיוע לפי חוק זה, מאשר כי במידה שיוחלט להעניק לו סיוע, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הכלכלה או במקום אחר שיוחלט לגביו, פרטים כמפורט להלן בנוגע לסיוע שאושר לו: שם החברה, הענף שבו היא פועלת, הכתובת שבה ניתן לה הסיוע, עלות השכר שהתחייבה לשלם במסגרת ההחלטה לאשר לה סיוע ומספר המשרות שהתחייבה להעסיק במסגרת ההחלטה.

פרק ה': הוראות שונות

- שמירת דינים 27. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.
- ביצוע ותקנות 28. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

תוספת ראשונה

טכנולוגיה עילית

סמל הענף	שם הענף
245	תעשיית התרופות
30	תעשיית מכונות למשרד, לחשבונאות ומחשבים
32	תעשיית רכיבים אלקטרוניים
33	תעשיית תקשורת אלקטרוני
34	תעשיית ציוד תעשייתי לבקשה ופיקוח, ציוד רפואי ומדעי
35	תעשיית כלי טיס

* בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תוספת שנייה

טופס בקשה ראשונית להקמה/להרחבה/להעתקה של תאגיד עתיר ידע

פרטי התאגיד

מספר ח"פ:

שם התאגיד:

חותמת התאגיד:

פרטי איש קשר

שם פרטי: שם משפחה:

מספר זהות: טלפון:

כתובת דואר אלקטרוני:

מדינת אזרחות:

דברי הסבר

בישראל קיימים פערים בתחומי חיים רבים בין אזורי צפון ודרום הארץ לבין אזור מרכז הארץ. פערים כאמור מתבטאים, בין היתר, בשיעורי התעסוקה והאבטלה וכן ברמת שירותי החינוך, הרווחה, התחבורה והבריאות. הפערים נובעים בעיקרם מרמת הפיתוח בין אזור המרכז לבין אזורים אלה, אשר מקנים לאזור המרכז יתרון ביצירת משרות בשוק העבודה – הן בתקופות שיא והן בתקופות שפל במחזור העסקים.

על מדינת ישראל לפעול לקיומה של רמה זהה של תעסוקה, שירותים ורווחה המסופקים לאוכלוסייה המתגוררת בצפון ובדרום ולהגדיל את מספר התושבים באזורים אלה. אחת הבעיות המאפיינות את הצפון והדרום היא היצע העבודה הנמוך באופן יחסי ובייחוד מתאפיינת התעסוקה בצפון ובדרום בהיעדר פיתוחה ושגשוגה של תעשייה עתירת ידע, המתבססת על כוח אדם מיומן. באזורי הצפון והדרום יש פחות תעשיות עתירות ידע מוטות ייצוא ויותר תעשיות מסורתיות, שרובן אינן מייצאות, והשכר המוצע לעובדי הייצור בהן נמוך.

הצעת חוק זו נועדה לפתח, לקדם ולבסס את אזורי הצפון והדרום, ולהפוך אותם לאזורים מושכי אוכלוסייה, תוך שיפור איכות החיים הכוללת ופיתוח קהילה פעילה, איכותית ותורמת, זאת באמצעות עידוד תעשיות עתירות ידע להעתיק את מפעליהן ומרכזי הפיתוח שלהן לצפון ולדרום, ולעודד עובדים להעתיק את מגוריהם לאזורים אלה.

במרכז הארץ יש מפעלים ומוקדי פיתוח של תעשיות עתירות ידע המציעים למהנדסים צעירים וותיקים, אנשי פיתוח ולבעלי ידע רלבנטי ולבעלי מקצועות אחרים, אפשרויות תעסוקה, השכלה, חינוך ותרבות שאינן מוצעות בצפון ובדרום. לכן, עובדים רבים בתעשיות ובמוקדי פיתוח ידע טכנולוגי מעדיפים להתגורר במרכז הארץ, ולא באזורים אחרים. כמו כן, כיום מצויים רוב המפעלים בסקטור תעשיות עתירות ידע במרכז הארץ משום שהם דורשים כוח אדם מיומן ותשתיות ברמה גבוהה, החסרים בצפון ובדרום.

על מנת לגרום לעובדים ממרכז הארץ לעבור להתגורר בצפון ובדרום יש להציע להם מגוון תמריצים כלכליים ולא כלכליים, שיביאו לצמצום הפערים, וישפרו את תנאי החיים, התעסוקה והפרנסה באזורים אלה. מתן תמריצים ישירים לעובדים ולרווחתם יגדיל את התוצר ואת הייצוא, יתמרץ כוח אדם מיומן להעתיק את מקום מגוריו מהמרכז לצפון ולדרום ויבטיח שכר הוגן ועלייה ברמת החיים לתושבי אזורים אלה.

לפי מחקרים שנעשו בעבר, החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959, לכשעצמו, אינו מהווה גורם משיכה מספק לתעשיות המתוככמות לצפון ולדרום, ויש בו כדי ליצור מגמה הפוכה של מתן סיוע ממשלתי לתעשיות מסורתיות עתירות עובדים המתאפיינות בפריון נמוך ובשכר נמוך.

בסעיפים 1 ו-2 מוצע לקבוע כי מטרת החוק היא לעודד, לקדם ולפתח את מחוזות הצפון והדרום על ידי מתן עדיפות לעובדים בתאגידים עתירי ידע הממוקמים ופועלים במחוזות אלה, וזאת לשם עידוד פריסת התושבים במדינת ישראל והגדלת מספר התושבים באזורי הצפון והדרום, פיתוח התעסוקה ויצירת מקומות עבודה חדשים בשכר גבוה לטווח ארוך, צמצום פערים בין אזור הצפון והדרום לבין אזור המרכז ושיפור איכות החיים באזורי הצפון והדרום והעלאת שיעור הצמיחה וקידום המחקר במדינת ישראל.

בסעיפים 4 ו-5, על מנת לעודד עובדים המועסקים בתאגידים עתירי ידע להעתיק את מקום מגוריהם לצפון ולדרום, מוצע לקבוע זכאות לעובד למענק השתתפות בשכר דירה בכל חודש למשך שנתיים החל מיום העתקת מקום מגוריו. מוצע לקבוע כי שר האוצר יקבע כללים לעניין המענק כאמור.

בסעיף 6 מוצע לקבוע כי עובד בתאגיד עתיר ידע אשר במועד כניסת החוק לתוקף אין בבעלותו נכס מקרקעין בצפון ובדרום יהיה זכאי לקבל הלוואה בנקאית בערבות מדינה למימון 50% מנכס המקרקעין שבו הוא יתגורר עם העתקת מקום מגוריו. בתום עשר שנים של מגורים בנכס האמור, ייהפכו 20% מההלוואה למענק. על מנת להבטיח כי הסיוע לא ינוצל לצרכים מסחריים מוצע לקבוע כי עובד שמכר את הנכס במהלך עשר השנים הראשונות שלאחר רכישתו, יידרש להשיב את הסיוע שניתן לו בתוספת ריבית והצמדה.

הענקת מענק לרכישת נכס מקרקעין בצפון ובדרום למי שמתחייב להתגורר בנכס שרכש, תפחית את ההון העצמי הנדרש לרכישת נכס מקרקעין, ותעודד עובדים להעתיק את מקום מגוריהם לרכוש בתים באזורים אלה.

בסעיף 7 מוצע לקבוע כי בחישוב הכנסתו של עובד שהעתיק את מקום מגוריו לצפון ולדרום יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי לכל שנה החל ממועד העתקת מקום מגוריו לאזורים אלה ועד לתום חמש שנים ממועד זה.

סטודנטים רבים אשר מסיימים את לימודיהם במוסד מוכר להשכלה גבוהה אשר ממוקם בצפון ובדרום, מעתיקים עם תום לימודיהם את מגוריהם למרכז בשל הזדמנויות תעסוקתיות. על מנת לעודד את בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה להישאר, לעבוד ולהתגורר בצפון ובדרום, מוצע לקבוע, בסעיף 8, כי בוגר מוסד להשכלה גבוהה הממוקם במחוז הצפון או הדרום יזכה למענק חד פעמי בגובה שכר שנתי לאחר שנת עבודה אחת.

בסעיף 9 מוצע לקבוע כי עובד אשר העתיק את מקום מגוריו לצפון ולדרום יהיה זכאי להנחה בשיעור של 20% מסכום הארנונה המוטל עליו וזאת לשלוש שנים ממועד העתקת המגורים.

בסעיף 10 מוצע לקבוע כי הליך הגשת בקשה לסיוע של תאגיד בשכר עובדים יוסדר באמצעות הוועדה לעידוד תאגידים עתירי ידע שתוקם במשרד הכלכלה (להלן – הוועדה). עם הגשת הבקשה יצרף התאגיד תכנית עסקית מפורטת להקמת התאגיד, העתקתו או הרחבתו והפעלתו למשך ארבע שנים לפחות מיום גיוס מספר העובדים לו התחייב התאגיד בבקשה. התכנית תכלול, בין היתר, פרטים על המיזם המוצע והיתכנותו, פרטים על התאגיד, בעלי המניות שבו ואיתנותו הפיננסית.

בסעיף 11 מוצע לקבוע ביחס לתאגיד חדש אשר יוקם באזור הצפון או הדרום תנאי סף של העסקת 15 עובדים חדשים לפחות. בהתאם, גם תאגיד שמרחיב את עסקיו לצפון ולדרום יחויב להעסיק 15 עובדים חדשים לפחות. כמו כן, על מנת לזכות בסיוע נקבע תנאי סף לפיו מקום מגוריהם של לפחות 60% מהעובדים החדשים של התאגיד יהיה באזור הצפון או הדרום.

בסעיף 12 מוצע לקבוע כי בקשה של תאגיד עתיר ידע לקבלת סיוע תועבר למרכז ההשקעות, לצורך עריכת חוות דעת לעניין היתכנותה הכלכלית של התכנית העסקית שהגיש התאגיד. מרכז ההשקעות יעביר את חוות דעתו המנומקת והמלצתו לעיון הוועדה בתוך 30 ימים מהמועד שבו שלחה הוועדה למרכז ההשקעות את הבקשה לקבלת חוות דעת. המלצת מרכז ההשקעות לא תחייב את חברי הוועדה, והם יהיו עצמאיים בביצוע תפקידם והפעלת סמכותם.

בסעיף 13 מוצע לקבוע כי עלות השכר החודשית המזערית לעובד בתאגיד מיום תחילת עבודתו ועד לתום התקופה שבה התחייב להעסיק את העובד תהיה פי 1.5 מהשכר הממוצע במשק כעדכנו מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בסעיף 14 מוצע להקים את הוועדה אשר תבחן את הבקשות לסיוע של תאגידים לפי חוק זה. הוועדה תמונה על ידי שר הכלכלה. יושב ראש הוועדה יהיה מנהל מרכז ההשקעות או המדען הראשי. חברי הוועדה יהיו נציג של המנהל הכללי של משרד הכלכלה, נציג החשב הכללי במשרד האוצר, שני נציגי ציבור

בעלי ניסיון של שמונה שנים לפחות בניהול תאגיד עתיר ידע שבו מועסקים 100 עובדים לפחות, נציג ציבור אחד מתאגיד הממוקם במחוז הצפון ונציג ציבור אחד מתאגיד הממוקם במחוז הדרום, ובלבד שניהלו את התאגיד במשך חמש שנים לפחות טרם מינויו של הנציג לוועדה ממוקם בצפון ובדרום. על מנת למזער חשש לניגוד עניינים, נקבע כי על נציגי הציבור להיות כאלו שפרשו מניהול תאגיד עתיר ידע שנתיים לפחות טרם מינויים כחברי וועדה.

בסעיף 15 מפורטים הסייגים למינוי חברי הוועדה.

בסעיף 16 מוצע לקבוע כי תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולקבוע אילו בקשות של תאגידים עומדות בתנאי הסף וכן להודיע לתאגיד על החלטתה. הוועדה תעביר בקשות אשר עונות על תנאי הסף למרכז ההשקעות לצורך הכנת חוות דעת בנוגע להיתכנות הכלכלית של הבקשה, ולאחר מכן תדון הוועדה בחוות הדעת שהוגשה לה. הוועדה רשאית לבקש מתאגיד כל מידע או הבהרה הנחוצים לה לשם מילוי תפקידה. הוועדה תדון ותחליט בבקשת התאגיד בהתאם למידע שיוגש לה, ולאחר קבלת החלטתה תודיע לתאגיד על החלטתה בבקשה. הוועדה רשאית להחליט על הפסקת הסיוע.

בסעיף 17 מוצע לקבוע כי הוועדה תמסור לתאגיד בכתב את החלטתה בבקשה בתוך 30 ימים לכל היותר ממועד הגשת הבקשה לסיוע.

בסעיפים 18 עד 23 מפורטת מתכונת עבודת הוועדה.

בסעיף 24 מוצע לקבוע כי היקף הסיוע שיינתן לתאגיד שהוועדה החליטה לאשר את בקשתו במלואה יהיה 40% מעלות השכר החודשית של העובד, אך עלות שכר העולה על 30 אלף שקל בחודש לא תובא בחשבון. תאגיד אשר ממוקם באזור פיתוח א' כהגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, יהיה זכאי לסיוע בשיעור מוגדל של 60% מעלות השכר החודשית של העובד, אך עלות שכר העולה על 30 אלף שקל לחודש לא תובא בחשבון.

בסעיף 25 מוצע לקבוע כי הוועדה תהיה רשאית להורות על הפסקת סיוע, כולו או חלקו, ולהורות לתאגיד שקיבל סיוע להחזיר את החלק שקיבל התאגיד במקרים שבהם נוכחה הוועדה כי התקיים אחד התנאים המנויים בסעיף.

בסעיף 26 מוצע לחייב פרסום בדבר מתן הסיוע לתאגיד מתוך מטרה לקיים שקיפות בהליך מתן ההטבות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)